

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6378/2531

นายสายัณห์ สมดุลยาวาทย์
นายจินดา ตันมณี

โจทก์
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 168, มาตรา ตาราง 1 ท้าย ป.วิ.พ

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ครอบครองที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจำเลย โดยสงบ เปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเกินกว่า 10 ปีแล้วโจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองขอให้บังคับจำเลยโอนที่ดินแก่โจทก์ เป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุนทรัพย์คือราคาที่ดินซึ่งโจทก์ก็เสียมาถูกต้องแล้ว แม้ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยเหตุที่ว่าที่ดินตามฟ้องยังไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ โจทก์จึงขอบังคับให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์มิได้ ก็ไม่ทำให้คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้กลายเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับโดยไม่คิดค่าขึ้นศาลส่วนที่เกิน 200 บาทแก่โจทก์ จึงมิใช่เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นเรียกเก็บค่าขึ้นศาลเกินอัตราที่บัญญัติไว้ในตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

โจทก์ฟ้องเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ราคาที่ดิน ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง โดยสั่งให้ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ การที่โจทก์อุทธรณ์เฉพาะในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมว่าเมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่า ไม่ใช่เรื่องโต้แย้งสิทธิแต่เป็นการใช้สิทธิทางศาล ศาลก็ชอบที่จะเรียกค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท ขอให้คืนค่าฤชา

ธรรมเนียมส่วนที่เกิน เป็นการอุทธรณ์ว่าการที่ศาลชั้นต้นสั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าวมีผลเป็นการเรียกเก็บค่าขึ้นศาลตามกฎหมายที่ผิดอันเป็นการกำหนดหรือคำนวณค่าฤชาธรรมเนียมไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถือได้ว่าโจทก์ได้อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว และในกรณีอุทธรณ์ว่าค่าฤชาธรรมเนียมมิได้กำหนดหรือคำนวณให้ถูกต้องตามกฎหมายเช่นนี้ แม้จะมีได้อุทธรณ์ในเนื้อหาโดยตรงของคดีด้วย ก็ไม่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 168

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) ของจำเลยโดยความสงบเปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๑๔ ปีแล้ว โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยจัดการโอนที่แปลงนี้ให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่จัดการให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย และเสียค่าขึ้นศาลเป็นเงิน ๕,๖๓๕ บาท โดยกำหนดทุนทรัพย์ตามราคาที่ดิน

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้และวินิจฉัยว่าการจะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๘๒ นั้น ทรัพย์สินของผู้อื่นจะต้องเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์ที่ดินตามฟ้องยังไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ โจทก์จึงขอบังคับให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์มิได้ ทั้งตามฟ้องไม่ปรากฏว่าจำเลยโต้แย้งสิทธิในการครอบครองแต่ประการใดโจทก์จึงยังไม่อาจเสนอคดีของตนต่อศาลได้ พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมว่า ศาลชั้นต้นกำหนดหรือ
คำนวณค่าขึ้นศาลไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะโจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์ได้
กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองซึ่งเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท ทั้งเมื่อศาลเห็นว่าไม่ใช่
เรื่องการโต้แย้งสิทธิแต่เป็นการใช้สิทธิทางศาล ศาลก็ชอบที่จะเรียกค่าขึ้นศาลเพียง
๒๐๐ บาท ขอให้คืนค่าฤชาธรรมเนียมส่วนที่เกิน

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของโจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นว่าไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไร คงอุทธรณ์เฉพาะค่าขึ้นศาลว่าเป็นคดีไม่มีทุน
ทรัพย์ อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์คืนค่า
ฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่าอุทธรณ์ของโจทก์ได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษา
ศาลชั้นต้นแล้ว ศาลชั้นต้นกำหนดหรือคำนวณค่าฤชาธรรมเนียมไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายอันเป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย คดีของโจทก์เป็นคดีที่มีคำขอให้
ปลดปล่อยทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาสินค้าได้ จึงชอบที่ศาลชั้นต้นจะเรียกค่าฤชา
ธรรมเนียมคือค่าขึ้นศาลเพียง ๒๐๐ บาท ไม่ใช่เรียกค่าขึ้นศาล ๕,๖๓๕ บาท อย่างคดี
มีทุนทรัพย์พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่าโจทก์อุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นไว้หรือไม่นั้นเห็นว่า โจทก์อุทธรณ์ไว้แล้วว่าคดีนี้เป็นคดีไม่มีข้อพิพาท ศาลชั้น
ต้นชอบที่จะเรียกค่าขึ้นศาลเพียง ๒๐๐ บาท ไม่ใช่ ๕,๖๓๕ บาท การที่ศาลชั้นต้นสั่ง
ให้ฤชาธรรมเนียมเป็นพับซึ่งมีผลเป็นการเรียกเก็บค่าขึ้นศาลเป็นเงินถึง ๕,๖๓๕ บาท
เท่าที่โจทก์เสียมาแต่แรก เป็นการกำหนดหรือคำนวณค่าฤชาธรรมเนียมไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ถือได้ว่าโจทก์ได้อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว และใน

กรณีอุทธรณ์ว่าค่าฤชาธรรมเนียมมิได้กำหนดหรือคำนวณให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เช่นนี้ แม้จะมีได้อุทธรณ์ในเนื้อหาโดยตรงของคดีขึ้นมาด้วย ก็ไม่ต้องห้ามมิให้
อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๖๘ ศาลอุทธรณ์ไม่รับ
วินิจฉัยจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นความวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวน
ให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ครอบครองที่ดินมีหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ของจำเลยโดยสงบเปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลา
เกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองขอให้บังคับจำเลยโอน
ที่ดินแก่โจทก์ คดีของโจทก์จึงเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันอาจคำนวณเป็น
ราคาค่าเงินได้ ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุนทรัพย์คือราคาที่ดินซึ่งโจทก์ก็เสียมาถูก
ต้องในขณะที่ยื่นคำฟ้องแล้ว แม้ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยเหตุที่ว่าที่
ดินตามฟ้องยังไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ โจทก์จึงขอบังคับให้ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์มิได้ ก็ไม่ทำให้คดีมีคำขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้
กลายเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้ การที่ศาล
ชั้นต้นพิพากษาให้ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับโดยไม่ค่นค่าขึ้นศาลส่วนที่เกิน ๒๐๐ บาท
แก่โจทก์จึงมิใช่เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นเรียกเก็บค่าขึ้นศาลเกินอัตราที่บัญญัติไว้ใน
ตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลชั้นต้นมิได้คำนวณหรือ
กำหนดค่าฤชาธรรมเนียมไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

พิพากษากลับ บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้น
อุทธรณ์ ฎีกาให้เป็นพับ

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายสุบุญ วุฒิวงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสมาน เวทวินิจ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------